journalistes professionnels. Une interprétation trop large pourrait aboutir à des interprétations extensives dont il faut se prémunir.

Mme la présidente. – Amendement n°72 de Mme Diaz et *alii*.

Mme Manon Bouquin. – La commission des lois a exonéré les personnes restées dans l'attroupement « pour un motif légitime », comme les riverains. C'est donner une excuse à n'importe quel émeutier. Relisez l'article 1353 du code civil ! Riverains, journalistes et commerçants n'auront aucun mal à prouver qu'ils ont un motif légitime. *(Applaudissements sur les travées du groupe UNT)*

M. Olivier Bitz, *rapporteur*. – Avis défavorable à l'amendement n°24 rectifié *ter*, satisfait. La commission des lois a ajouté cette exonération pour motif légitime : une personne empêchée de quitter le lieu obtiendra cette reconnaissance d'un motif légitime.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. – Ah bon ?

Mme Cathy Apourceau-Poly. – Comment ?

M. Olivier Bitz, *rapporteur*. – Par ailleurs, vous donnez une valeur légale à la nasse en la reconnaissant dans un texte à valeur législative. Ce n'est pas souhaitable. Votre amendement est satisfait.

Avis défavorable à l'amendement n°98 du Gouvernement : nous avons pensé aux journalistes, mais aussi aux observateurs indépendants qui ont le droit de se maintenir dans un attroupement, selon le Conseil d'État. Il faut aussi exonérer ceux qui portent assistance à une personne blessée ou qui ne sont matériellement pas en mesure de quitter l'attroupement. Peut-être que la rédaction est un peu large ; la navette pourra préciser les choses.

Avis défavorable à l'amendement n°72, superfétatoire : il appartient déjà à la personne mise en cause de prouver l'existence d'un fait exonératoire de responsabilité.

M. Laurent Nunez, *ministre*. – Retrait des amendements n[os]24 rectifié *ter* et 72 au profit de l'amendement n°98. La nasse est un terme impropre. Une intervention de police peut bloquer un groupe de manifestants soit parce qu'ils vont commettre une infraction, soit pour les protéger. Il faut autant que possible ménager une sortie. Trop souvent le terme de « nasse » est employé de manière impropre. Je partage l'avis du rapporteur : ne le faisons pas apparaître dans une disposition législative.

Je prends bonne note de la remarque du rapporteur, si l'amendement du Gouvernement venait à être rejeté : pour la navette, il faut préciser les motifs d'exonération légitime. Par exemple, les *street medics* ne sont pas toujours dotés de compétences médicales très élevées et entravent parfois l'action des forces de sécurité intérieure. *(Exclamations sur les travées du groupe SER)*

Mme Anne Souyris. – Chaque fois que j'ai manifesté, même avec ma carte de sénatrice, j'ai eu du mal à sortir des manifestations. Et je n'ai participé qu'à des manifestations autorisées ! C'est un sujet qui interroge beaucoup les manifestants. Les gens hésitent donc à venir avec des enfants et des poussettes. *(Mme Lauriane Josende s'exclame.)* Il est normal qu'on y revienne dans cet amendement.

Le Gouvernement supprime la protection des journalistes non professionnels. Qu'en est-il du photographe indépendant, du vidéaste, des observateurs de la Ligue des droits de l'homme, des *street medics*, des élus venus observer ou tempérer la manifestation à un instant *t* ?

M. Fabien Gay. – L'article L. 7111-3 du code du travail ouvre droit à la carte de presse. Mais la profession de journaliste n'est pas réglementée ; on peut exercer le métier de journaliste de façon indépendante. Et je rends hommage à certains journalistes indépendants qui, depuis une dizaine d'années, couvrent les manifestations.

Le Conseil d'État a décrit en 2021 et 2023 le système de la nasse. La CEDH a condamné en 2024 la France pour une nasse à Lyon. Cette pratique figure même dans le SNMO. *(M. Laurent Nunez le confirme.)*

Vous m'avez dit que faute de sommations, le texte ne s'appliquera pas, et que vous réajusterez les sommations. Mais qui va vérifier s'il y a bien eu sommation ?

Mme la présidente. – La parole est à Mme de La Gontrie.

M. Fabien Gay. – Le ministre ne répond pas, on n'a qu'à rentrer chez nous !

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. – Nous voterons l'amendement n°24 rectifié *ter* de Mme Briante Guillemont, malgré les explications complexes du ministre : il y a bien un problème. Et le terme de nasse n'est pas utilisé dans l'amendement.

Nous voterons contre l'amendement n°98. M. Gay sait de quoi il parle, il est patron de presse. Vous excluez les observateurs. Vos propos péjoratifs sur les *street medics* sont inopportuns. Ils ont été bien utiles pour les mômes avec une main arrachée…

Vous excluez des journalistes indépendants qui fleurissent depuis quelques années et qui sont des contributeurs extrêmement importants à l'information.

Vous seriez mieux inspiré de retirer votre amendement.

Mme Colombe Brossel. – Il est peut-être osé de demander de la cohérence au Gouvernement.

M. Olivier Rietmann. – Oh là là…

Mme Colombe Brossel. – Hier, avant de recevoir des organisations lycéennes, le Gouvernement reçoit des influenceurs… Et ce soir, vous nous dites qu'il faut seulement s'occuper des journalistes professionnels !

Un peu de sérieux ! Soit le Gouvernement assume que les influenceurs sont utiles pour diffuser de l'information, et donc utiles dans la rue pour rendre compte, soit le Gouvernement ne le souhaite pas… Retirez votre amendement ! *(Applaudissements sur les travées du groupe SER ; M. Fabien Gay applaudit également.)*

M. Laurent Nunez, *ministre*. – La commission prévoit que cela ne s'applique pas en cas de motif légitime. D'expérience, je sais déjà que ce motif légitime sera systématiquement invoqué. Cohérent, je souhaite que mon texte s'applique réellement ; mais je note que les rapporteurs sont ouverts à l'idée que la liste soit un peu plus étendue…

Madame de La Gontrie, ce ne sont pas les *street medics* qui s'occupent des blessés ! Parfois, ils empêchent même les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers d'accéder aux blessés. *(M. Guillaume Gontard le dément.)*

M. Fabien Gay. – Ce n'est pas sérieux de dire cela !

M. Laurent Nunez, *ministre*. – La nasse est un terme impropre, que nos opposants utilisent régulièrement.

M. Fabien Gay. – C'est dans le schéma !

M. Laurent Nunez, *ministre*. – Oui, mais cela s'appelle l'encerclement : pour éviter des troubles à l'ordre public, nous retenons les personnes pendant un temps limité, en leur ménageant une possibilité de sortie, conformément aux prescriptions du Conseil d'État.

Monsieur Gay, ne soyez pas de mauvaise foi : la responsabilité civile d'une personne présente dans une nasse ne sera pas engagée au motif qu'elle se trouve dans un attroupement ! *(M. Fabien Gay proteste.)*

M. Thomas Dossus. – Je sais, pour avoir participé à plusieurs manifestations, que les *street medics* sont extrêmement utiles, car l'arsenal des forces de l'ordre provoque des dégâts. Les manifestants peuvent se blesser au moment de leur dispersion ou subir des crises de panique en raison de l'utilisation de certains gaz. D'où l'utilité d'avoir des personnes formées pour leur apporter des premiers soins.

À Sainte-Soline, où j'étais présent…

M. Joshua Hochart. – Bravo !

M. Thomas Dossus. – … ce ne sont pas les *street medics* qui ont gêné l'accès à des blessés très graves, c'est la préfecture qui a refusé, pendant très longtemps, de faire venir les ambulances sur site ! Les *street medics* ont alors joué un rôle important auprès de ces blessés.

L'amendement n°24 rectifié ter n'est pas adopté, non plus que les amendements nos98 et 72.

Mises au point au sujet d'un vote

Mme Maryse Carrère. – Lors du scrutin public n°34, Mme Annick Girardin souhaitait voter contre et M. Dominique Théophile s'abstenir.

Acte en est donné.

La séance est suspendue à 20 h 05.

PRÉSIDENCE DE M. BERNARD JOMIER, VICE-PRÉSIDENT

La séance reprend à 21 h 35.

M. Louis Vogel. – Lors du scrutin public n°34, MM. Jean Hingray et Franck Menonville souhaitaient voter contre.

Acte en est donné.

Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public *(Procédure accélérée - Suite)*

Discussion des articles *(Suite)*

Article 1er (Suite)

M. le président. – Amendement n°69 de Mme Diaz et *alii*.

Mme Edwige Diaz. – *(Applaudissements sur les travées du groupe UNT)* Cet amendement double le plafond de réparation pour une personne déjà condamnée sur le même fondement au cours des cinq années précédentes. Il s'agit de transposer la notion de récidive du droit pénal vers le droit de la responsabilité civile, car l'article ne resserre pas assez l'étau de la justice sur les pulsions destructrices des voyous. *(Applaudissements sur les travées du groupe UNT)*

M. David Margueritte, *rapporteur*. – Avis défavorable. L'amendement amalgame la responsabilité civile et le droit pénal. Or en matière civile, le préjudice se répare entièrement.

M. Laurent Nunez, *ministre*. – Même avis, pour les mêmes raisons.

L'amendement n°69 n'est pas adopté.

L'article 1er est adopté.

Après l'article 1er

M. le président. – Amendement n°92 du Gouvernement.

M. Laurent Nunez, *ministre*. – Il s'agit de créer une interdiction de paraître visant les profils violents. Bien